

## SOLICITUD DE RIESGOS: VERIFICACIÓN REGISTRAL Y TASACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y C.I.R.B.E.

|                      |                                                              |        |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1. FECHA             | 2. TIPO DE SOLICITUD                                         | MONEDA | 3. Nº OPERACIÓN |
| <input type="text"/> | PRÉSTAMO HIPOTECARIO ABANCA <input type="button" value="v"/> | EUR    | DREAM NEST      |

### 4. COLABORADOR

|                             |
|-----------------------------|
| DREAM NEST CONSULTANTS S.L. |
|-----------------------------|

### 5. INTERVINIENTES

|                      |                      |                       |                      |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| NOMBRE Y APELLIDOS:  | <input type="text"/> |                       |                      |
| DOMICILIO:           | <input type="text"/> |                       |                      |
| DOC. IDENTIFICACIÓN: | <input type="text"/> | TELÉFONO DE CONTACTO: | <input type="text"/> |
|                      |                      | E-MAIL:               | <input type="text"/> |
| NOMBRE Y APELLIDOS:  | <input type="text"/> |                       |                      |
| DOMICILIO:           | <input type="text"/> |                       |                      |
| DOC. IDENTIFICACIÓN: | <input type="text"/> | TELÉFONO DE CONTACTO: | <input type="text"/> |
|                      |                      | E-MAIL:               | <input type="text"/> |
| NOMBRE Y APELLIDOS:  | <input type="text"/> |                       |                      |
| DOMICILIO:           | <input type="text"/> |                       |                      |
| DOC. IDENTIFICACIÓN: | <input type="text"/> | TELÉFONO DE CONTACTO: | <input type="text"/> |
|                      |                      | E-MAIL:               | <input type="text"/> |

El titular manifiesta haber sido informado de que la realización de la tasación, cuando proceda, no conlleva, sin más, la concesión del riesgo solicitado. Asimismo, declara haber leído y expresamente consiente el régimen del tratamiento de los datos de carácter personal que se regula en este documento. De igual modo, el titular manifiesta haber sido informado de que la legislación vigente de prevención del blanqueo de capitales obliga a las entidades bancarias a obtener de sus clientes la información de su actividad económica y a realizar una comprobación de la misma. Con este fin, el titular consiente que la ENTIDAD pueda, en su nombre, solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social dicha información, que será utilizada exclusivamente para la gestión señalada anteriormente. En caso de incumplimiento de esta obligación por la ENTIDAD, el titular podrá ejecutar las correspondientes actuaciones previstas en la normativa de protección de datos.

### CONDICIONES GENERALES

**1ª.- INFORMACIÓN DE RIESGOS:** A los efectos del estudio de viabilidad de la operación de riesgo solicitada, los Intervinientes, con la firma de este documento **AUTORIZAMOS** a la ENTIDAD a solicitar la **información de nuestros riesgos** en los términos que se recogen en este documento, sí como a hacer uso de dicha información e incluirla en el correspondiente expediente de la operación y a solicitar la **información registral de nuestros bienes** que resulte precisa para ello.

**2ª.- TASACIÓN:** En el supuesto de que la operación de riesgo incorpore garantía hipotecaria o se formalice un arrendamiento financiero, será necesario tasar la(s) finca(s); AUTORIZANDO el Titular en dicho caso a la ENTIDAD a solicitar la tasación de la(s) misma(s), y a que dicho informe sea remitido directamente por la tasadora a la ENTIDAD en pdf y con firma electrónica. El Titular podrá aportar cualquier tasación asumiendo su coste, siempre y cuando esté certificada por un tasador homologado de conformidad con la normativa de mercado hipotecario y no esté caducada (*caducan a los 6 meses desde la emisión del informe*). La ENTIDAD podrá realizar las comprobaciones que estime necesarias sobre dicha tasación sin cargarle coste alguno por las mismas al Titular. La tasación se asignará por la ENTIDAD a una tasadora de las relacionadas a continuación Sociedad de Tasación, S.A., Tinsa Tasaciones Inmobiliarias, S.A., Eurovaloraciones, S.A., JLL Valoraciones, S.A., Gesvalt Sociedad de Tasación, S.A., TAXO Valoración, Gloval Valuation S.A.U., cuyas tarifas me han sido informadas y puedo consultar en cualquier momento en la oficina en la que tramite la operación de riesgo.

En caso de que la tasación se emita con condicionantes, el Titular deberá de levantarlos al objeto de obtener una tasación apta a efectos del mercado hipotecario, siendo también a su cargo los costes de emisión del nuevo informe, conforme a las tarifas vigentes en cada momento. Para ello el Titular autoriza a la tasadora a efectuar las actuaciones que correspondan, debiendo de abonar los gastos en los que ésta incurra como consecuencia de dicha gestión.

Asimismo, serán de cuenta del Titular los gastos que se pudieran ocasionar a la sociedad tasadora cuando no pudiera realizar la tasación por causas que no le fuesen imputables a ésta.

Recibida la tasación, la ENTIDAD guardará una copia en el expediente. Si finalmente no se contratase el riesgo, por causas ajenas a la ENTIDAD, ésta bloqueará la información contenida en el informe de tasación, en cumplimiento de lo prevenido en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y el Titular deberá hacerse cargo de los costes de la

tasación conforme a las tarifas vigentes en cada momento, haciéndole entrega la ENTIDAD en dicho caso del documento de tasación una vez acreditado dicho pago. Además el Titular podrá obtener el informe de tasación en el supuesto de que la operación se acabe formalizando finalmente con la ENTIDAD.

**3ª.- ORDEN DE PAGO:** El Titular se obliga a atender a su cargo los gastos que se deriven de la verificación, gestión registral y, en su caso, tasación, así como los que se ocasionen como consecuencia de la comprobación de las declaraciones de bienes y, en general, todos aquellos gastos que sean consecuencia de esta solicitud, **los cuales asume desde este momento, incluso en el supuesto de que el riesgo no le sea finalmente concedido.**

A tal efecto, el titular se obliga a aportar los fondos que le sean requeridos por la ENTIDAD para atender dichos gastos e, incluso, a abrir una cuenta en la que habrá de ingresarlos, a cuyo efecto **AUTORIZA** desde ahora a la ENTIDAD para que proceda a cargarlos en la cuenta que abra al efecto o en cualquier otra cuenta de la que sea titular.

En caso de que el Titular desistiese de la presente solicitud cuando ya se hubiesen iniciado todos o alguno de los trámites anteriormente indicados, serán a su cargo los gastos en que se hubiese podido incurrir hasta la fecha en que comunique el desistimiento.

**4ª.- DOMICILIO Y COMUNICACIONES:** Los Intervinientes señalan como domicilio respectivo para la práctica de requerimientos, comunicaciones y notificaciones el que, como propio de cada una, figura en este documento. La ENTIDAD queda autorizada para efectuar las comunicaciones sobre el estado de la tramitación de este expediente y envío de la documentación relativa al mismo (copia de la tasación, copia del proyecto de minuta, liquidación de gastos, etc.) a través del servicio de **e-correspondencia**, cuando los Intervinientes lo tengan contratado, a su dirección de **correo electrónico** o por **correo ordinario**. La dirección de e-correspondencia será prioritaria, frente a las otras dos y la dirección de correo electrónico lo será frente a la de correo postal, entendiéndose, en estos casos, que el PRESTATARIO queda obligado a consultar su buzón con una frecuencia, al menos, semanal. Asimismo, en el supuesto de que el PRESTATARIO facilite un número de teléfono móvil, la ENTIDAD podrá realizar notificaciones a través de un sms.

**5ª.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSULTAS A LA C.I.R.B.E.:**

**5.1. Objeto:** La presente Cláusula tiene como objetivo proporcionar un elevado nivel de detalle sobre los tratamientos que implica la gestión y

tramitación de la presente Solicitud efectuada por el TITULAR y, en este sentido, complementa a la política de protección de datos informada en el documento Ficha de Cliente que el TITULAR declara haber leído y comprendido. Por lo tanto, la presente Cláusula no sustituye en ningún caso a la política de protección de datos informada en la Ficha de Cliente, sino que la complementa.

**5.2. Responsable del tratamiento:** El responsable del tratamiento de los datos del TITULAR es ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (en lo sucesivo, "la ENTIDAD"), con NIF: A70302039 y domicilio social en c/ Cantón Claudino Pita nº 2 Betanzos (A Coruña), CP 15300.

**5.3. Finalidad del tratamiento y legitimación:**

**5.3.1.** Los datos del TITULAR serán tratados con la finalidad de tramitar y gestionar la presente Solicitud (en adelante, "la Solicitud"), siendo, por tanto, la base legitimadora de dicho tratamiento el desarrollo y ejecución de la relación precontractual objeto de la Solicitud, lo que incluye diversas actividades entre las cuales pueden destacarse las siguientes:

(i) Realización de una evaluación de la viabilidad y/o valoración del riesgo de crédito de la operación solicitada mediante la aplicación de técnicas de scoring o rating y análisis experto.

Para la decisión sobre la concesión de la operación de riesgo solicitada, el análisis y/o valoración del riesgo crediticio de la misma podrá realizarse mediante un proceso automatizado (scoring o rating) que determina el perfil de riesgo del TITULAR en base a parámetros de evaluación internos. No obstante, independientemente del resultado del scoring o rating, la ENTIDAD se reserva el derecho a rechazar la Solicitud en caso de que considere que el perfil de riesgo crediticio del TITULAR no es el adecuado para la formalización de la operación.

La evaluación se fundamenta en la información del TITULAR que puede haber sido:

a) Facilitada por el propio TITULAR, ya sea directamente o, en su caso, a través del comercio o establecimiento colaborador de la ENTIDAD que pueda intermediar en la gestión de esta Solicitud. Dicho comercio o establecimiento colaborador actuará, en la entrega de la información, por cuenta del TITULAR. Dentro de esta categoría de información facilitada por el TITULAR o por el comercio o establecimiento colaborador puede citarse, a modo de ejemplo, la declaración de bienes y deudas del TITULAR que acompañe a la Solicitud, las nóminas o declaración de la renta entregadas por el TITULAR, otra información de carácter socioeconómico, etc.

En este sentido, se informa al TITULAR de que las respuestas a las cuestiones planteadas por la ENTIDAD con motivo de la Solicitud tienen carácter necesario, conllevando la negativa a facilitar los datos requeridos la imposibilidad de tramitar la operación solicitada. A este respecto, se informa también al TITULAR de su obligación de suministrar información veraz y actualizada, pudiendo la ENTIDAD comprobar la exactitud de los documentos aportados por el TITULAR, por ejemplo, a través del código CSV (Código Seguro de Verificación) o del código CEA (Código Electrónico de Autenticidad) en el caso de copias digitales de las declaraciones de impuestos, de la vida laboral o de cualquier otro documento que incluya dichos códigos.

b) Obtenida por la ENTIDAD o a la que la ENTIDAD acceda con causa en la gestión de la Solicitud así como con causa en las relaciones contractuales o precontractuales que el TITULAR haya concertado o concierte con la ENTIDAD. Dentro de esta categoría puede citarse, a modo de ejemplo, el histórico de productos de riesgo contratados por el TITULAR y su comportamiento de pagos.

c) Facilitada a la ENTIDAD por terceros distintos del TITULAR. Dentro de esta categoría puede citarse, a modo de ejemplo:

c.1 La información sobre la solvencia del TITULAR comunicada por empresas titulares de ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito (p.ej., BADEXCUG, ASNEF, Fichero de Incidencias Judiciales, etc.), previa solicitud por la ENTIDAD a dichas empresas.

c.2 La información proporcionada por una empresa de tasación homologada por el Banco de España. Esta información se limitará a los datos contenidos en el informe de tasación y en otros informes a los que el propio informe de tasación pudiera referirse, y serán tratados con el objetivo de poder tramitar esta Solicitud y resolver sobre la concesión o denegación de la operación de riesgo solicitada, incluyendo la valoración de la suficiencia de las garantías aportadas por el TITULAR para satisfacer las deudas derivadas de dicha operación que pudieran resultar impagadas.

c.3 La información proporcionada por los distintos Registros de la Propiedad a los que la ENTIDAD comunique los datos del TITULAR con el objetivo de solicitar y obtener la información que obre en dichos Registros relativa a la/s finca/s que será/n objeto de la hipoteca u otras garantías que, en su caso, se formalicen.

c.4 La información proporcionada por la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) con el objetivo de que la ENTIDAD pueda realizar el análisis y evaluación de la viabilidad y/o la valoración del riesgo crediticio de la operación solicitada y asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa sobre concentración de riesgos y cualquier otra que, en el ámbito de la supervisión cautelar de las entidades de crédito, le resulte de aplicación a la ENTIDAD.

c.5. Con la finalidad de conocer la solvencia patrimonial y de crédito del

TITULAR, la ENTIDAD podrá comunicar sus datos a ABANCA Servicios Financieros, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. (empresa perteneciente al Grupo Económico de la ENTIDAD), con el objetivo de poder consultar, siempre que el TITULAR sea cliente de ABANCA Servicios Financieros, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. (en adelante, "ASF"), su scoring, rating y/o límite de crédito en ASF.

(ii) Comunicación de los datos del TITULAR por parte de la ENTIDAD a terceros, tales como:

- Empresas tasadoras: En caso de que resulte necesaria la valoración de un inmueble (p.ej., si el TITULAR solicita a la ENTIDAD una operación de préstamo hipotecario, y requiera a la ENTIDAD que solicite la tasación de el/los inmueble/s a hipotecar). La finalidad de estas comunicaciones de datos será que las empresas de tasación puedan tramitar y gestionar la solicitud de tasación y realizar el correspondiente informe de tasación de el/los inmueble/s.

- Registros Públicos (p.ej. el Registro de la Propiedad): En caso de que resulte necesario inscribir las correspondientes garantías o en caso de que resulte necesario que la ENTIDAD consulte la información que obre en dichos Registros sobre el/los inmueble/s que será/n objeto de las correspondientes garantías.

- A Organismos Públicos de Crédito Oficial (como el Instituto de Crédito al Consumo--ICO--, el Instituto Galego de Promoción Económica o el Ministerio de Vivienda), si el TITULAR solicita un producto sujeto a un convenio suscrito por la ENTIDAD con el Organismo correspondiente. La finalidad de estas comunicaciones de datos será que dichos Organismos puedan decidir sobre la autorización de la operación solicitada por el TITULAR y sobre la posible concesión de un aval que garantice dicha operación (la correspondiente decisión será oportunamente comunicada por tales Organismos a la ENTIDAD). No obstante, la autorización que puedan otorgar los referidos Organismos no conllevará necesariamente que la ENTIDAD autorice a su vez la operación solicitada por el TITULAR; sino que la posible concesión de esa operación será objeto de estudio por parte de la ENTIDAD con arreglo a sus propios criterios de valoración de riesgos. La ENTIDAD podrá comunicar a los referidos Organismos cualquier sospecha fundada que pudiera tener de prácticas irregulares o anómalas en relación con la operación objeto de la Solicitud, con la finalidad de prevención del fraude en el desarrollo de dicha operación y con la finalidad también de que dichos Organismos puedan comunicar la correspondiente información en relación con las citadas prácticas a otras entidades públicas (p.ej., la Agencia Estatal de Administración Tributaria) para el cumplimiento de los fines de estas últimas en el ámbito de sus competencias.

- A Sociedades de Garantía Recíproca, en caso de que el TITULAR solicite avales de las mismas. La finalidad de estas comunicaciones de datos será que dichas Sociedades puedan decidir sobre la concesión de dichos avales (la correspondiente decisión será oportunamente comunicada por las Sociedades de Garantía Recíproca a la ENTIDAD).

- A los comercios o establecimientos colaboradores de la ENTIDAD en el caso de que la Solicitud se tramite con su intermediación. Los datos que podrán comunicarse a los comercios o establecimientos colaboradores con la finalidad de tramitar y gestionar la Solicitud podrán comprender, entre otros: la evolución de la tramitación de esta Solicitud, el resultado de la evaluación de la viabilidad y/o la valoración del riesgo de crédito de la operación solicitada así como, en su caso, la información precontractual y demás información adicional que la ENTIDAD estime pertinente, relativa a dicha operación.

**5.3.2.** Además, y en base a la protección del interés legítimo de la ENTIDAD, ésta podrá tratar los datos del TITULAR para proteger su identidad y detectar debidamente el uso fraudulento de datos en el establecimiento de relaciones contractuales o precontractuales. Esta finalidad comprende el desarrollo de acciones como:

- La consulta recíproca entre empresas del Grupo económico de la ENTIDAD sobre actividades anómalas (se informa al TITULAR de que los sectores de actividad de dichas empresas comprenden el financiero, social, asegurador, inmobiliario, de inversión mobiliaria, de formación, de marketing y de servicios de consultoría y asesoramiento).

- La consulta al fichero "CONFIRMA", cuya finalidad es la prevención del fraude y cuyos responsables son las Entidades adheridas a su Reglamento, a través del procedimiento establecido en este último.

En relación con el fichero "CONFIRMA", la ENTIDAD podrá comunicar a dicho fichero, para la realización de las correspondientes consultas, los datos de la presente Solicitud. El plazo máximo de conservación de los datos en el fichero "CONFIRMA" será de dos años. Los responsables del tratamiento son las Entidades Adheridas al Reglamento del Fichero "CONFIRMA", siendo el encargado del tratamiento Confirma Sistemas de Información, S.L., con domicilio en la Avda. de la Industria, 18, TRES CANTOS (28760) MADRID. El TITULAR podrá consultar el listado de Entidades actualmente Adheridas al Reglamento en la web [www.confirmasistemas.es](http://www.confirmasistemas.es).

Podrán participar en el Fichero "CONFIRMA" las entidades que se adhieran a su Reglamento y que en su ámbito de actividad puedan ser objeto de fraude en la contratación. Los datos comunicados al Fichero "CONFIRMA" podrán ser cedidos a las Entidades Adheridas.

- Verificar mediante la consulta a ASF que en los días anteriores a la Solicitud el TITULAR no ha denunciado ante ASF la suplantación de su identidad o la pérdida o robo de su documento de identidad o análogo.

**5.3.3.** De igual modo, la ENTIDAD podrá tratar los datos del TITULAR con la finalidad de formalizar, gestionar y controlar la relación contractual que, en su caso, se concierte entre la ENTIDAD y el TITULAR con motivo de la Solicitud, incluyendo la evaluación, valoración y seguimiento del riesgo de crédito de dicha relación contractual mediante técnicas de scoring y/o rating y análisis experto. La base legitimadora de este tratamiento radica en el desarrollo y ejecución de la relación contractual que se concierte entre la ENTIDAD y el TITULAR.

Para el desarrollo de esta finalidad:

- La ENTIDAD podrá consultar y tratar los datos relativos al TITULAR que, en su caso, figuren registrados en la CIRBE y en ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito (p.ej., BADEXCUG, ASNEF, Fichero de Incidencias Judiciales, etc.).

- Los datos del TITULAR podrán ser comunicados a los notarios que correspondan con el objetivo de formalizar la operación en instrumento público (si fuese necesario) y a los correspondientes Registros Públicos para proceder al alta de las garantías pactadas. La comunicación de los datos a los notarios podrá realizarse a través de la plataforma E-Notario, perteneciente al Consejo General del Notariado.

- Además, en el caso de que la operación de riesgo se formalice con la intermediación de comercios o establecimientos colaboradores de la ENTIDAD, ésta les informará sobre el hecho de si la operación solicitada se ha concertado y las condiciones de dicha operación. El objeto de esta comunicación de datos será gestionar los contratos de colaboración suscritos por la ENTIDAD y los comercios o establecimientos para la comercialización de los productos y servicios de la ENTIDAD.

**5.3.4.** Asimismo, la ENTIDAD tratará los datos del TITULAR para el cumplimiento de las obligaciones y deberes impuestos a la ENTIDAD por las leyes y por las normas de derecho comunitario.

En este sentido, expresamente se informa de la obligación de dar cumplimiento, entre otras, a la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo; a la normativa en materia de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, así como a la normativa reguladora de la CIRBE. Conforme a esta última normativa mencionada, se informa al TITULAR de que la ENTIDAD tiene la obligación de efectuar a la CIRBE declaración de los datos sobre los riesgos de crédito relativos al TITULAR y, en el caso de ostentar este último la condición de empresario individual y haber contraído la titularidad de los mencionados riesgos en el ejercicio de su actividad empresarial, la ENTIDAD deberá hacer constar dicha condición en la declaración referida.

**5.3.5.** Finalmente, y con base en la protección del interés legítimo de la ENTIDAD, ésta podrá tratar los datos del TITULAR para otras actividades, tales como:

a) Comunicar, en caso de que el TITULAR no atendiese puntualmente sus obligaciones económicas, sus datos identificativos y de deuda a sistemas comunes de información crediticia y solvencia patrimonial (p.ej.,

BADEXCUG, ASNEF, Fichero de Incidencias Judiciales, etc.), de acuerdo con la legislación vigente.

b) Realizar análisis estadísticos e históricos, tanto de la información facilitada con motivo de la Solicitud como de la derivada del desarrollo de la posterior relación contractual.

**5.4. Derechos del TITULAR:** El TITULAR tiene derecho de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, supresión, portabilidad, revocación del consentimiento, interposición de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y oposición a determinados tratamientos y, en concreto, a la toma de decisiones automatizadas.

Con respecto a este último aspecto, se informa de que si la decisión acerca de la concesión de la operación de riesgo solicitada se basare únicamente en el resultado del scoring o rating, el TITULAR podrá alegar lo que estimara pertinente a fin de defender su derecho, expresar su punto de vista, impugnar la decisión y obtener intervención humana por parte de la ENTIDAD.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos el TITULAR podrá dirigirse a nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la Dirección Postal: Rúa Nueva,1 Entreplanta (15003 – A Coruña) o a través de la página web de la ENTIDAD: <https://www.abanca.com/sac>

Por último, en relación con la comunicación de sus datos por parte de la ENTIDAD al Fichero "CONFIRMA", el TITULAR podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición, dirigiéndose al domicilio de Confirma Sistemas de Información, S.L. con domicilio en la Avda. de la Industria, 18, TRES CANTOS (28760) de MADRID.

**5.5. Personas jurídicas y Fiadores:** En el caso de que el TITULAR sea una persona jurídica, le resultarán de aplicación los anteriores apartados 5.1, 5.2 y 5.3 de este documento.

La presente Cláusula 5 se aplicará en su totalidad y en sus términos literales también respecto del FIADOR, caso de que éste existiese, con la única salvedad de que se entenderán hechas al "FIADOR" todas las referencias al "TITULAR" que figuran en el texto de la misma.

**5.6. Representantes del TITULAR:** Se informa a las personas físicas que, en su caso, suscriban este documento en representación del TITULAR de que la ENTIDAD tratará los datos que faciliten con motivo de la tramitación de la Solicitud para alcanzar todas las finalidades informadas en la presente Cláusula 5 en función de la base legitimadora especificada para cada finalidad. Asimismo, los datos personales de dichos representantes podrán ser comunicados a las entidades privadas y organismos públicos identificados en esta Cláusula 5, para alcanzar las referidas finalidades.

Los representantes del TITULAR dispondrán de la posibilidad de ejercitar los derechos mencionados en el apartado 5.4, tanto en su propio nombre (cuando los derechos se ejerciten respecto de los datos propios de los representantes) como en nombre del TITULAR (cuando los derechos se ejerciten por los representantes legales del TITULAR que sea una persona física).

LOS INTERVINIENTES,